Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
4ª Vara Cível da Comarca de Olinda

Processo nº 0010526-29.2023.8.17.2990

AUTOR(A): SANTINA ANA DE PADUA BEZERRA

RÉU: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

SENTENÇA

Vistos, etc.

SANTINA ANA DE PADUA BEZERRA, qualificada na petição inicial, por sua advogada devidamente constituída, requerendo o benefício da Justiça gratuita, ajuizou a presente **AÇÃO ORDINÁRIA DECLARATÓRIA DE ATO ÍLICITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ESPECÍFICA URGENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS** em face da **HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A.** e da **HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A,** aduzindo que é beneficiária de contrato de assistência médico-hospitalar firmado com a Ré desde o ano de 1994, e que no dia 09 de março de 2022 se submeteu a cirurgia de catarata em hospital credenciado da ré, mas no período pós-cirúrgico começou a sentir fortes dores no olho, além de vermelhidão e sensibilidade à luz, e dentre outros sintomas, corrimento de líquido no olho e narinas, além de não conseguir mais enxergar.

Disse que, após diversas consultas médicas, foi submetida a nova cirurgia, no dia no dia 21 de julho de 2022, por ter sido constatado problema com a lente colocada na primeira cirurgia. Entretanto, mesmo após o segundo procedimento cirúrgico, disse que persistiram os desconfortos oculares.

Alegou que, desde então, e de outubro/2022 a janeiro/2023, tentou atendimento junto à rede credenciada de seu plano de saúde, recebendo a informação da falta de especialista na área no quadro de credenciados.

Aduziu que, sem conseguir enxergar, tendo ficado dependente da ajuda de familiares e vizinhos devido à dificuldade de realizar as tarefas do cotidiano, e em virtude de dores e limitações físicas geradas pelo seu quadro clínico, buscou atendimento em rede particular, às suas expensas, ocasião em que lhe foi prescrito tratamento cirúrgico com injeção intravítrea a cada 30 dias, procedimentos que foram negados pela operadora.

Argumentou que até o ajuizamento da demanda já havia efetuado gastos particulares com o tratamento no valor de R$ 5.060,00 (cinco mil reais e sessenta centavos).

Diante dos fatos narrados, dado o risco de cegueira, a autora pediu tutela de urgência para que a operadora seja compelida a arcar com todas as despesas referentes ao tratamento da DMRI EXSUDATIVA TIPO I, de que a requerente é portadora, com a droga antiangiogênica intravítrea AVASTIN (injeções aplicadas), conforme indicado no laudo médico anexado, bem como o custeio de todo o tratamento, até o final e a sua cura. No mérito, pediu o reembolso dos valores que já gastou com o tratamento, além de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Despacho de emenda à inicial (Id nº 127761624), determinando intimação da autora para: a) acostar aos autos laudo médico ATUALIZADO, que indique especificamente quais são as atuais necessidades para o tratamento da autora (procedimento/medicamento necessário, quantidade de seções/periodicidade, etc.); b) esclarecer quais os fundamentos fático-jurídicos para a indicação da

Hapvida Participações e Investimentos S/A compor o polo passivo da presente ação, formulando os requerimentos que entender cabíveis; c) acostar aos autos cópia do contrato e da carteira do plano de saúde firmado entre as partes.

Petição de cumprimento (Id nº 128776877), requerendo que seja mantida no polo passivo da presente demanda apenas a empresa HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A, CNPJ de n. 63.554.067/0001-98, e consequentemente que seja excluída do polo passivo (e do sistema PJE) a Hapvida Participações e Investimentos S/A. Sobre o vínculo contratual, explicou que em 18.11.1994 firmou contrato com o antigo plano de saúde Santa Clara, cujos usuários migraram para o atual plano de saúde Hapvida. Juntou mais notas fiscais e documentos médicos atualizados.

Decisão concedendo a tutela de urgência (Id nº 144782355) e correção do polo passivo.

Pedido de reconsideração apresentado pela ré (Id nº 147608378), além de comunicação de que interpôs o Agravo de Instrumento nº 0021598-25.2023.8.17.9000 (Id nº 148005443).

Petição da autora rebatendo as alegações da ré e pugnando pelo cumprimento da tutela de urgência (Id nº 148525299).

Termo de Sessão de Mediação/Conciliação tentada sem sucesso no CEJUSC (Id nº 152335931).

Contestação de Id nº 154850401.

Intimada para réplica, a autora deixou o prazo transcorrer *in albis* (Id nº 166071403).

Intimadas as partes sobre o descumprimento da tutela (despacho de Id nº 173158380) e sobre produção de provas, apenas a ré se manifestou, limitando-se a requerer o julgamento antecipado da lide (Id nº 179937089).

Vieram os autos conclusos.

Relatado, decido.

Cabível o julgamento antecipado, com base no art. 355, I, do CPC, considerando que não há mais provas a produzir.

Passando a analisar o mérito da causa, trata-se de ação na qual intenta a parte autora seja a operadora ré compelida a autorizar e dar total cobertura ao tratamento médico descrito na petição inicial (tratamento para DMRI EXSUDATIVA TIPO I, mediante injeção intravítrea de Avastin – OD), conforme indicado nos documentos médicos de Id nº 127626553 - Pág. 3, Id nº 127626553 - Pág. 5 e Id nº 128780009.

Vejo que a autora comprovou a necessidade e a indicação do procedimento cirúrgico, conforme os documentos médicos acima mencionados. Também juntou prova documental do vínculo contratual com a ré (Id nº 128780012), além de requisições de médicos credenciados à ré e marcação de consultas na rede credenciada (Id nº 127626541, Id nº 127626553, Id nº 127626553 - Pág. 9).

Vejo ainda que a autora juntou prova documental das despesas particulares que fez com seu tratamento, juntando notas fiscais:

a) Id nº 127626560 - Pág. 1, de 12/01/2023, no valor de R$ 1.000,00;
b) Id nº 127626560 - Pág. 2, de 13/01/2023, no valor de R$ 760,00;
c) Id nº 127626560 - Pág. 3, de 09/01/2023, no valor de R$ 600,00;
d) Id nº 127626562 - Pág. 1, de 30/11/2022, no valor de R$ 1.800,00;
e) Id nº 127626562 - Pág. 2, de 24/11/2022, no valor de R$ 600,01;
f) Id nº 127626562 - Pág. 3, de 22/11/2022, no valor de R$ 300,00;
g) Id nº 127626565 - Pág. 1, de 17/02/2023, no valor de R$ 1.000,00;
h) Id nº 128778881 - Pág. 1, de 15/03/2023, no valor de R$ 1.000,00;
i) Id nº 128780000 - Pág. 1, de 20/03/2023, no valor de R$ 760,00.

A decisão que concedeu a tutela de urgência foi proferida em 20/09/2023 (Id nº 144782355), devidamente fundamentada no art. 10 da Lei nº Lei nº 9.656/98; na Súmula nº 608 do STJ; no artigo 51, inciso IV e § 1º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, mencionou que a plausibilidade do direito invocado foi verificada **“sobretudo porque localizei os procedimentos**

solicitados na atualização do rol da ANS que fora efetivada pela Resolução Normativa 465, de 24 de fevereiro de 2021, bem como, ainda, notas emitidas pela CONITEC – em anexo a esta decisão". Vejamos o dispositivo:

> [...]
> Ex positis, com fulcro nos artigos 9º, parágrafo único, inciso I, e 300 do CPC, **DEFIRO LIMINARMENTE A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA REQUERIDA PELA AUTORA, DETERMINANDO À RÉ QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADOS A PARTIR DE SUA INTIMAÇÃO, DÊ TOTAL COBERTURA AO TRATAMENTO REQUERIDO PELA AUTORA, CONFORME LAUDO MÉDICO DE ID Nº 128780009.**
> Para a hipótese de descumprimento desta decisão fixo **multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais)**, ficando a parte ré advertida desde já que, caso se passem 10 (dez) dias sem o cumprimento da medida liminar, a autora deverá comunicar a este Juízo e trazer aos autos orçamentos do tratamento de que necessita, para que sejam adotadas providências práticas equivalentes ao cumprimento, a exemplo de bloqueio de valores via Sisbajud.
> [...]

Este Juízo inclusive anexou os documentos e notas técnicas nas quais baseou a decisão concessiva de tutela de urgência (Id nº 144837171, Id nº 144837174, Id nº 144837178).

A ré, por seu turno, argumentou na contestação que houve exercício regular do direito, uma vez que a autora não entregou à ré documentos solicitados administrativamente. Disse que enviou telegrama para a autora, noticiando a necessidade do envio de tomografia de coerência óptica com imagens e acuidade visual após a última sessão de antiangiogênico realizada, mas que não teve retorno da requerente, razão pela qual o tratamento por ela solicitado ficou com status de pendente.

Informou a ré que, de acordo com o código de rastreio MB255933753BR, o telegrama foi recebido pela autora em 06/10/2023.

Ocorre que a tese de defesa não se sustenta, pois está claro que esse telegrama só foi enviado APÓS o ajuizamento da presente demanda, ocorrido em 10/03/2023, APÓS a decisão concessiva da tutela de urgência, proferida em 20/09/2023, e APÓS a ré ter sido citada e intimada pessoalmente por Oficial de Justiça quanto aos termos da presente ação e da liminar, fato ocorrido em 22/09/2023, conforme a certidão de Id nº 145332400.

Além disso, embora a ré tenha informado que interpôs Agravo de Instrumento a respeito da decisão liminar, fato é que **até hoje não veio aos autos qualquer comunicação ou determinação do TJPE suspensiva ou modificativa da tutela deferida por este Juízo – que portanto permanece em pleno vigor, não havendo qualquer razão para seu descumprimento.**

A propósito, a ré não se desincumbiu de seu ônus da impugnação especificada de vários fatos e documentos apresentados pela autora. Tornou-se então incontroverso que a autora fez cirurgias malsucedidas na rede credenciada da ré, que houve falha na prestação dos serviços por demora na marcação de exames e consultas e por falta de especialistas, e que tais fatos levaram a autora a buscar atendimento particular às suas expensas com especialistas fora da rede credenciada.

A ré também não impugnou especificadamente as notas fiscais apresentadas pela autora com a petição inicial, com a emenda/aditamento à inicial e com a manifestação de Id nº 148525299 – que também precedeu a contestação e se refere às despesas de custeio particular, que se incluem no pedido de cobertura, reembolso das despesas e continuidade do tratamento, conforme formulado na inicial, visto que todo o tratamento da autora deveria estar coberto, fornecido e garantido pela ré, em se tratando o contrato em questão de obrigação de trato sucessivo.

Tais notas fiscais apresentadas com a petição Id nº 148525299, e que não estão repetidas em relação às já listadas antes nesta sentença, são as seguintes:

a) Id nº 148525312 - Pág. 1, de 15/05/2023, no valor de R$ 570,00;
b) Id nº 148525316 - Pág. 1, de 30/05/2023, no valor de R$ 760,00;
c) Id nº 127626560 - Pág. 1, de 17/05/2023, no valor de R$ 1.000,00;
d) Id nº 148525323 - Pág. 1, de 27/06/2023, no valor de R$ 1.200,00;
e) Id nº 148525324 - Pág. 1, de 29/06/2023, no valor de R$ 760,00.

Ressalto que a ré ainda poderia ter produzido prova (pericial, sobretudo) durante a instrução do presente feito, que pudesse trazer um elemento probatório novo – e técnico – que demonstrasse a contraindicação ou desnecessidade do tratamento em questão. Mas não o fez, visto que disse expressamente na petição Id nº 179937089 que "não tem interesse na produção de novas provas, já que os autos estão instruídos com todo o acervo probatório que dá substrato à tese de inexistência

de falha na prestação do serviço e de Exercício Regular de Direito (causas excludentes da responsabilidade civil), afastando, assim, o nexo causal e justificando a IMPROCEDÊNCIA dos pedidos articulados na exordial".

No entanto, a falha na prestação do serviço tornou-se incontroversa, como já pontuado nesta sentença, e o dever de cobertura do tratamento já foi determinado em tutela de urgência, não tendo a ré apresentado elementos probatórios novos e consistentes que pudessem dar ensejo a eventual mudança de entendimento por parte deste Juízo.

Desse modo, enquanto a autora fez prova do fato constitutivo de seu direito, a ré não de desincumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como determina o art. 373, II, do CPC.

No mais, colaciono entendimentos jurisprudenciais que garantiram a cobertura de tratamento/medicamento semelhante ao de que a autora necessita:

> AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Plano de saúde - Autora idosa (87 anos), portadora de degeneração macular relacionada à idade - Indicação médica para tratamento com uso do medicamento "antiangiogênico intra-vítreo (Lucentis)" - Sentença de procedência, reconhecendo a obrigação da ré de custear o tratamento - Insurgência da ré - Recusa fundada na ausência de cobertura contratual, e na ausência de previsão no rol da ANS e nas diretrizes por ela estabelecidas – Recusa indevida – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor – Expressa indicação médica para uso do medicamento – Inteligência da súmula 102 deste E. Tribunal - Escolha do tratamento que compete ao médico que atende o paciente, e não ao plano de saúde - Recentíssima alteração legislativa, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/98, estabelecendo a obrigatoriedade de autorização de tratamentos e procedimentos, ainda que não incluídos no rol da ANS, quando exista comprovada eficácia - Medicamento registrado na ANVISA – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10003557620238260037 Araraquara, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 20/06/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2023)

> Plano de saúde. Cobertura. Inépcia da inicial. Preliminar rejeitada. Beneficiária portadora de degeneração macular exsudativa em olho direito. Indicação de realização de procedimento com aplicação de injeções intravítreas de anti-Vegf (Eylia). Existência de prescrição médica. Ausência de previsão no rol da ANS. Circunstância que não impede a cobertura na espécie. Taxatividade afastada pela Lei nº 14.454/2022. Precedentes. Reembolso integral dos valores despendidos. Cabimento. Honorários sucumbenciais que devem observar o valor da condenação. Recurso provido em parte. (TJ-SP - AC: 10376177020208260100 SP 1037617-70.2020.8.26.0100, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 27/02/2023, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2023)

> AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. BEVACIZUMABE. RANIBIZUMABE. AFLIBERCEPTE. DEGENERAÇÃO MACULAR RELACIONADA À IDADE. INEFICÁCIA DA POLÍTICA PÚBLICA. EFICÁCIA E ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO. COMPROVADA. CONCESSÃO JUDICIAL DO FÁRMACO POSTULADO. CABIMENTO. 1. Os medicamentos Ranibizumabe, Aflibercepte e Bevacizumabe têm desempenho semelhantes, tendo a CONITEC optado pelo Bevacizumabe apenas em razão do seu menor custo, sendo certo que mundialmente se faz o uso off label dessa medicação. 2. Tendo em vista que o bevacizumabe - recomendado pela Conitec para a doença, agora encontra empeços dos Hospitais quanto a manipulação e fracionamento, e considerando que, segundo o PCDT para a DMRI, o Aflibercept e Ranibizumabe apresentam similaridade de eficácia e segurança favorável, embora notoriamente de valor maior, cabível o seu fornecimento judicial. (TRF-4 - AG: 50575103320204040000 5057510-33.2020.4.04.0000, Relator: MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 30/03/2021, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR)

Quanto ao pedido de indenização por dano moral, entendo que deve ser acolhido.

À luz do art. 5º, V, CF/88, a todos é assegurada indenização por dano material, moral e à imagem em virtude da ocorrência de um ato ilícito.

Já o art. 186 do Código Civil impõe a obrigação de reparar o dano a todo aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Por seu turno, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços quanto a danos causados a consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

De acordo com a Súmula TJPE nº 35: “A negativa de cobertura fundada em cláusula abusiva de contrato de assistência à saúde pode dar ensejo à indenização por dano moral”.

O valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) pleiteado a título de indenização por danos morais é razoável e se coaduna com as circunstâncias do caso. É preciso levar em conta a situação de HIPERVULNERABILIDADE da consumidora em questão, uma paciente idosa, que vem enfrentando muitos obstáculos para obter o tratamento a que tem direito. A ré vem agindo durante o processo de modo desidioso, descumprindo a tutela de urgência mesmo sem ter obtido efeito suspensivo junto ao TJPE, criando um factoide ao elaborar tese de defesa baseada em telegrama que pretendeu impor injustificável obrigação à autora, telegrama esse que só foi enviado pela ré depois de ter sido intimada por Oficial de Justiça da tutela de urgência judicialmente deferida.

O documento médico de Id nº 148527732 bem elucida o desamparo vivenciado pela autora, que se depreende pelo fato de ter de ficar sem tratamento por não ter condições financeiras de custeá-lo do próprio bolso, não obstante seja beneficiária do plano de saúde da ré há décadas: “Estava previsto para a paciente realizar mais um procedimento no dia 25 de setembro de 2023, no entanto não compareceu, por motivo de falta de recursos financeiros para a realização do tratamento, que consiste na aplicação da injeção intravítrea de Avastin no olho direito”.

A propósito, deixo registrado que a ré, na contestação, argumentou no sentido da inexistência de dano moral indenizável, **mas não impugnou especificadamente o valor** pretendido pela autora.

Com tais considerações, **JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS, confirmando a tutela de urgência deferida, bem como condenando a ré: a) a ressarcir à autora os valores despendidos com o tratamento médico que a ré deveria dar cobertura (comprovados pelas notas fiscais juntadas nos autos); b) a pagar indenização em favor da autora, a título de danos morais, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir desta data e com juros nos termos do art. 406 do Código Civil, a partir da citação**.

Condeno a ré, ainda, a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da advogada da autora, no valor correspondente de 20% sobre o valor total atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Com base no art. 497 do CPC, a fim de efetivar a tutela de urgência deferida liminarmente e confirmada nesta sentença, objetivando garantir a continuidade do tratamento da autora, caberá a esta apresentar, no prazo de 15 (quinze) dias, laudo médico atualizado, com a prescrição e orçamento mensal e previsão semestral do tratamento (honorários médicos e medicamento), bem como informações e dados bancários do prestador de serviço, para que este Juízo tenha os elementos necessários para a ordem de bloqueio via SISBAJUD, nas contas da ré, com autorização de transferência mensal dos valores necessários, direto para a conta bancária do prestador de serviço, cabendo à parte autora juntar as devidas notas fiscais dos serviços prestados.

Declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o art. 487, I, do CPC.

Intimem-se.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para contrarrazões e, decorrido o prazo, remetam-se os autos ao TJPE.

Não sendo interposto recurso, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a ré para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias. Uma vez adotadas todas as providências quanto às custas, e não havendo manifestação da parte interessada quanto ao cumprimento da sentença, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição.

Olinda, data registrada no sistema.

Eunice Maria Batista Prado

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: EUNICE MARIA BATISTA PRADO
06/12/2024 05:30:58
https://pje.cloud.tjpe.jus.br:443/1g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 190177272

24120605305813400000185426050

IMPRIMIR GERAR PDF